

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4854/2536

นาย สม โภช แซ่เตีย กับพวก
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 797

ป.วิ.พ. มาตรา 18, มาตรา 55, มาตรา 142, มาตรา 151, มาตรา 172 วรรคท้าย,
มาตรา 296

การขายทอดตลาดตามคำสั่งศาลของเจ้าพนักงานบังคับคดีนั้นเจ้าพนักงานบังคับคดีมิใช่ตัวแทนของลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจะนั้นเงื่อนไขใด ๆ ที่เจ้าพนักงานบังคับคดีกำหนดขึ้นในการขายทอดตลาดจึงผูกพันกันระหว่างผู้เข้าสู่ราคาในการขายทอดตลาดหรือผู้ซื้อทรัพย์สินกับเจ้าพนักงานบังคับคดีเท่านั้น หาได้โอนมายังลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาไม่ เพราะไม่ใช่สัญญาตัวแทนดังนั้น ลูกหนี้ตามคำพิพากษาจึงไม่มีสิทธิที่จะอ้างเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานบังคับคดีกำหนดขึ้นมาฟ้องเรียกค่าเสียหายและค่าธรรมเนียมการโอนทรัพย์สินที่ซื้อจากผู้ซื้อทรัพย์สินได้ แม้ตามคำฟ้องของโจทก์ จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นผู้ซื้อที่ดินจากการขายทอดตลาด จะเป็นผู้ยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นส่งเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดไปชำระค่าธรรมเนียมการโอน และศาลชั้นต้นได้จัดส่งเงินไปให้ตามขอ โดยจำเลยที่ 1 ให้สัตยาบันในการกระทำของจำเลยที่ 2 และรับโอนที่ดินแปลงดังกล่าวมาเป็นของตนก็ตาม แต่การจะให้ส่งเงินไปตามคำร้องหรือไม่ เป็นอำนาจของศาล จึงเป็นเรื่องระหว่างศาลกับลูกหนี้ตามคำพิพากษา หากเห็นว่าคำสั่งของศาลชั้นต้นไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในประกาศขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดี โจทก์ซึ่งเป็นลูกหนี้ตาม

คำพิพากษาก็ควรจะอุทธรณ์คำสั่งของศาลนั้น ในคำฟ้องโจทก์ก็ปรากฏว่าโจทก์ได้
อุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นแต่ศาลสั่งไม่รับเพราะอุทธรณ์เกินกำหนดโจทก์ก็ควรยื่น
คำร้องขอให้ศาลชั้นต้นแก้ไขคำสั่งนั้นได้ ข้อเท็จจริงที่โจทก์กล่าวมาในฟ้องยังถือไม่
ได้ว่าจำเลยทั้งสองได้โต้แย้งสิทธิของโจทก์ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง มาตรา 55 โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสอง ศาลชั้นต้นตรวจคำฟ้องแล้วมีคำ
สั่งว่า จำเลยไม่มีนิติสัมพันธ์กับโจทก์ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องให้ยกฟ้อง ค่าฤชา
ธรรมเนียมเป็นพับเป็นการวินิจฉัยถึงเนื้อหาแห่งคดีแล้ว มิใช่กรณีส่งรับหรือไม่รับคำ
คู่ความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 18 ศาลชั้นต้นไม่คืนค่า
ขึ้นศาลแก่โจทก์จึงชอบแล้ว การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้ไขคืนค่าขึ้นศาลแก่
โจทก์นั้น แม้ไม่มีฝ่ายใดฎีกาขึ้นมา ศาลฎีกาก็มีอำนาจวินิจฉัยแก้ไขให้ถูกต้องได้
เพราะเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้อง ขอให้ศาลชั้นต้นส่งเงินที่ได้จากการขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินของโจทก์ทั้งสองไปเสียภาษีทำให้เงินขาดหายไปเป็นเงิน
660,000 บาท ทำให้โจทก์ทั้งสองเสียหาย จำเลยที่ 2 จึงต้องรับผิดชอบชำระเงินจำนวน
660,000 บาทและค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้งสองในอัตราเท่าค่าดอกเบี้ยคืออัตราร้อยละ
15 ต่อปี จากเงินจำนวนดังกล่าว นับแต่วันที่ศาลชั้นต้นส่งเงินไปให้แก่พนักงานที่ดิน
จังหวัดศรีสะเกษถึงวันฟ้องเป็นเงินค่าดอกเบี้ย 433,950 บาท รวมเป็นเงินค่าเสีย
หายทั้งสิ้นจำนวน 1,093,950 บาท จำเลยที่ 1 ได้ทำหนังสือให้สัตยาบันยอมรับ
เอาการกระทำของจำเลยที่ 2 และรับโอนที่ดินแปลงดังกล่าวมาเป็นของจำเลยที่
1 จำเลยที่ 1 จึงต้องร่วมรับผิดชอบโจทก์ทั้งสองด้วย หากจำเลยทั้งสองไม่ชำระหนี้ให้
จำเลยทั้งสองไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 40 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอ

กันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินนั้นคืนแก่โจทก์ทั้งสองด้วย
ค่าใช้จ่ายของจำเลย หากจำเลยคนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคนไม่ไปโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
แปลงดังกล่าว ก็ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

ศาลชั้นต้นตรวจคำฟ้องแล้วมีคำสั่งว่า การที่จำเลยขอให้ศาลส่งเงินจากการขาย
ทอดตลาดไปให้แก่พนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษเป็นค่าภาษีอากรในการจดทะเบียน
โอนกรรมสิทธิ์ และศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตนั้น หากโจทก์เห็นว่าคำสั่งศาลชั้นต้นไม่
ชอบด้วยกระบวนการพิจารณา โจทก์ชอบที่จะอุทธรณ์คำสั่งต่อศาลอุทธรณ์เท่านั้น จำเลย
ไม่มีนิติสัมพันธ์ที่จะต้องชดใช้เงินตามฟ้องแก่โจทก์ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องให้ยกฟ้อง
ค่าฤชาธรรมเนียมเป็นพับ

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์ขอให้รับฟ้องของโจทก์ไว้พิจารณาหากไม่รับก็ขอให้ส่งคืน
ค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดแก่โจทก์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ศาลชั้นต้นคืนค่าขึ้นศาลทั้งหมดให้แก่
โจทก์ ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำสั่ง
ของศาลชั้นต้น

โจทก์ทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การขายทอดตลาดตามคำสั่งศาลของเจ้าพนักงานบังคับคดี
นั้น เจ้าพนักงานบังคับคดีมิใช่ตัวแทนของลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา ฉะนั้น
เงื่อนไขใด ๆ ที่เจ้าพนักงานบังคับคดีกำหนดขึ้นในการขายทอดตลาดจึงผูกพันกัน
ระหว่างผู้เข้าสู่ราคาในการขายทอดตลาดหรือผู้ซื้อทรัพย์สินกับเจ้าพนักงานบังคับคดี
เท่านั้น หาได้โอนมายังลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาไม่ เพราะไม่ใช่เรื่องสัญญา
ตัวแทน ถ้าเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับคดีฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติลักษณะ 2

ว่าด้วยการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง เจ้าหนี้หรือลูกหนี้ตามคำพิพากษาก็มีสิทธิเพียงขอให้ศาลมีคำสั่งยกกระบวนการบังคับคดีตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 วรรคสอง เท่านั้นดังนั้น คดีนี้ลูกหนี้ตามคำพิพากษาจึงไม่มีสิทธิที่จะอ้างเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานบังคับคดีกำหนดขึ้นมาฟ้องเรียกค่าภาษีอากรและค่าธรรมเนียมการโอนทรัพย์สินที่ซื้อจากจำเลยทั้งสองได้ แม้จำเลยที่ 2 จะเป็นผู้ยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นส่งเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดไปชำระค่าธรรมเนียมการโอน แต่การจะให้ส่งเงินไปตามคำร้องหรือไม่เป็นอำนาจของศาลจึงเป็นเรื่องระหว่างศาลกับลูกหนี้ตามคำพิพากษาหากเห็นว่าคำสั่งของศาลชั้นต้นไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในประกาศขายทอดตลาด

อสัณหาริมทรัพย์ของเจ้าพนักงานบังคับคดี โจทก์ในคดีนี้ซึ่งเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาก็ควรจะอุทธรณ์คำสั่งศาลนั้นในคำฟ้อง โจทก์ก็ปรากฏว่าโจทก์ได้อุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้น แต่ศาลสั่งไม่รับเพราะอุทธรณ์เกินกำหนด ก็ควรจะยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นแก้ไขคำสั่งนั้นได้ตามนัยคำพิพากษาฎีกาที่ 73/2527 คดีระหว่างนางห้องหยก ถาวรวันชัย โจทก์ นางสาวสนธนา มงคลชาติ จำเลย และคำพิพากษาฎีกาที่ 1282/2510 คดีระหว่าง พระสิทธิสาร โจทก์ นายบั๊กซัง แซ่ปึง จำเลย ข้อเท็จจริงที่โจทก์กล่าวมาในฟ้อง ยังถือไม่ได้ว่าจำเลยทั้งสองได้โต้แย้งสิทธิของโจทก์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสอง ศาลล่างทั้งสองยกฟ้องของโจทก์ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาโจทก์ทั้งสองฟังไม่ขึ้น แต่ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาให้คืนค่าขึ้นศาลทั้งหมดให้แก่โจทก์นั้น ศาลฎีกาเห็นว่า คดีนี้ที่ศาลชั้นต้นตรวจคำฟ้องแล้วมีคำสั่งว่าจำเลยไม่มีนิติสัมพันธ์ที่จะต้องชดใช้เงินตามฟ้องแก่โจทก์ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยคดีนี้จึงให้ยกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมเป็นพยานนั้น เป็นการที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยถึงสิทธิของโจทก์ว่า โจทก์ไม่มีสิทธิฟ้องจำเลยอันเป็นการวินิจฉัยถึงเนื้อหาแห่งคดีแล้วว่าโจทก์ไม่อาจใช้สิทธิทางศาลได้ไม่ใช่กรณีสั่งรับหรือไม่รับคำคู่ความ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกฟ้อง ไม่คืนค่า

ชั้นศาลให้แก่โจทก์โดยสั่งว่าค่าฤชาธรรมเนียมเป็นพับจึงเป็นการชอบแล้ว ปัญหา
แม้ไม่มีฝ่ายใดฎีกาขึ้นมา ศาลฎีกาก็มีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยแก้ไขให้ถูกต้องได้เพราะ
เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน

พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่คืนค่าชั้นศาลในศาลชั้นต้นให้โจทก์นอกจากที่แก้คงให้
เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1

(สนัดหมายสวัสดิ์-มงคล สระแก้ว-โสภณ รอดหิรัญ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>